

권 고

1. 제 목 : 거소투표 신고 및 기관 기표소 설치·운영 업무에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆◆◆◆

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 소속 보훈병원, 보훈요양원, ▼▼▼ 등 사업장에서는 고령의 국가 유공자 편의를 위해서 「★★★★★」에 의거, 거소투표 신고 및 원내 기표소 설치·운영 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「★★★★★」 제247조(사위등재·허위날인죄) 제1항은 사위(詐僞)의 방법으로 선거인명부(거소·선상투표신고인명부를 포함)에 오르게 하거나 거짓으로 거소투표 신고를 할 수 없다고 정하고 있으며, 같은 법 제237조(선거의 자유 방해죄) 제1항 제2호는 선거에 관하여 위계·사술 등 기타 부정한 방법으로 선거의 자유를 방해할 수 없다고 규정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제244조(선거사무관리관계자나 시설 등에 대한 폭행·교란죄) 제1항은 투표용지 등을 훼손할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 법 제242조(투표·개표간섭 및 방해죄) 제1항 제2호는 정당한 사유 없이 거소투표자의 투표를 간섭하거나 방해하는 등 거소투표에 영향을 미치는 행위를 할 수 없다고 명시하고 있습니다.

당해 법은 국민의 참정권을 보장하는 취지로 국가적 선거에서 국민의 자유로운 의사와 민주적인 절차가 공정히 행하여지도록 명시적인 조항을 제정한 것으로, 공단 소속 사업장에서 거소투표 관련 위법 행위가 발생하는 경우 기관이 부담해야하는 리스크가 상당하므로, 공단에서는 담당 직원들이 거소투표 신고

및 기표소의 설치와 운영 업무를 수행하며, 업무상 편의를 위하여 허위로 거소투표 신고서를 작성하거나, 정당한 사유없이 선거의 자유를 방해하거나, 거소투표자의 투표에 간섭하는 등의 법령 위반 행위를 하지 않고 관계 법령을 준수할 수 있도록 엄격히 통제하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

최근 □□□□□ 4월에 실시한 제22대 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔에서, ▼▼▼ 입소자의 거소투표 신고 및 기관 기표소 설치·운영 업무 사항을 확인한 결과, ▼▼▼의 업무 담당 직원 2명이 거소투표신고서 대리 서명, 선거공보물 미배부, 투표용지 훼손 등의 행위로 ★★★★★★로부터 형사 고발 조치되어 「★★★★★」 제 237조(선거의 자유 방해죄)제1항 제2호, 제244조(선거사무관리관계자나 시설 등에 대한 폭행·교란죄)제1항 및 제242조(투표·개표간섭 및 방해죄) 제1항 제2호 위반 혐의로 검찰에 송치된 사실을 확인하였습니다.

이와 관련, 공단의 각 소속기구에서 거소투표 신고 및 기관 기표소를 설치·운영하는 사례가 빈번함에도 현장 담당 직원들에게 「★★★★★」과 같은 선거 관련 법령에 대한 충분한 교육이 시행되지 않은 점, 해당 법 위반 사례가 발생하는 경우 담당자 개인에 가해지는 형사 처벌과 기관이 부담하는 위험성이 상당한 점 등을 고려하면, 기관 차원에서 해당 리스크에 대한 관리를 철저히 할 필요성이 확인됩니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○○○(◆◆◆◆◆)는

- ★★★★★에 의거 거소투표를 진행하는 사업장에서 관련 법을 위반하거나 절차적 문제점이 발생하지 않도록 교육 실시 등 적정 조치하시기 바랍니다.
(권고)